

권 고

1. 제 목 : 채용시험 위탁 용역계약 체결에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■・▶▶△△△△△

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 직원 채용을 위해 필요시 외부 전문업체와 서류전형, 필기시험, 인성 검사 등 일부 전형 위탁에 관한 용역계약을 체결하여 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「계약사무규정」 제76조(계약서의 작성)에 따르면 계약담당자는 계약 체결을 위해 계약서를 작성할 경우에는 계약일반사항 이외에 당해 계약에 필요한 특약사항을 명시하여 계약을 체결할 수 있도록 규정하고 있습니다.

한편 국민권익위원회는 채용대행업체의 시험관리 부실을 방지하고 위탁채용의 공정성을 확보하기 위해 「공공기관 채용위탁 관리 가이드라인(‘20.12)」을 배포하였으며, 동 가이드라인에서는 채용 과정에서 오류가 발생한 경우 업체의 책임범위와 감액 기준을 계약서에 명확히 규정하도록 안내하고 있습니다.

따라서 우리 공단이 채용시험 위탁용역 계약을 추진할 때에는 위탁업체의 과실로 채용 과정에서 오류가 발생하는 경우 계약금액의 일정 비율을 감액할 수 있도록 책임범위와 감액기준을 특약사항으로 명확히 규정하여 계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 ■■■・▼▼・▼▼・▶▶△△△△△ 종합감사 시 △△△의 채용 시험 위탁용역 계약 체결 현황을 확인한 결과, ■■■△△△△△과 ▶▶△△△△△에서는 계약 해제 및 손해배상 등 기본적인 조항 외에, [표]와 같이 채용과정에서 오류가 발생한 경우 계약금액을 감액하는 책임범위 및 차감 기준이 계약서에 반영되지 않은 사실이 확인되었습니다.

[표] 채용시험 용역계약서 상 계약금액 감액조건 기재현황('24.1.~'25.10.)

구분		상세내용

4. 관계기관 의견

■■・▶▶△△△△에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■ • ▶▶ △△△△△△△△ $\frac{\circ}{\pi}$

- 채용시험 위탁계약 시 위탁업체 측의 과실로 채용과정상 발생하는 문제에 대해 계약금액의 일정 비율을 차감할 수 있도록 책임소재 범위를 구체화 하는 등 「공공기관 채용위탁 관리 가이드라인」 상의 권고사항을 계약 내용에 반영하여 계약 체결을 추진하시기 바랍니다. (권고)